



[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do Legislativo](#)

 **Direto do Legislativo** PRO

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

Equipe JOTA PRO Tributos

12/02/2026 | 11:42

AVISO IMPORTANTE

Por conta do feriado de Carnaval, a **Direto do Legislativo** não será enviada em 19/2. A próxima edição será em 26 de fevereiro.

Você vai ver por aqui: [Reforma tributária](#) | [O que mais aconteceu](#) | [Novos projetos](#)

A proposta de alteração da estrutura do Judiciário que possibilitaria o julgamento conjunto da CBS e do IBS está paralisada neste início de 2026. Apesar de um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter formulado um projeto sobre o tema no ano passado, o assunto ficou parado com a alteração na presidência do órgão. Agora, a apresentação do tema ao Legislativo depende do ministro Edson Fachin.

A reforma tributária é viável sem a alteração na estrutura do Judiciário. Entretanto, nesta hipótese a CBS seria analisada pela Justiça Federal, enquanto o IBS seria de competência da Justiça Estadual. A possibilidade é criticada por contribuintes e por integrantes do Executivo, que indicam entre outros pontos que o formato pode criar jurisprudências divergentes entre os dois tributos.

O tema está no radar desde 2024, quando integrantes do Ministério da Fazenda apresentaram uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevendo o julgamento conjunto. O tema precisa ser endereçado por meio de PEC por mexer na estrutura do Judiciário.

A visão do Executivo era de que seria desejável a apresentação do tema ao Congresso pelos integrantes do Judiciário, até mesmo para evitar a possível interpretação de que um Poder estaria interferindo na competência de outro. A proposta, entretanto, não caminhou.

Um dos pontos de resistência esteve no STJ. Entre outros pontos, a proposta criava uma ação direta de constitucionalidade, que permitiria questionamentos sobre a reforma diretamente na Corte.

O passo seguinte foi dado em abril de 2025, quando o ex-presidente do STF e do CNJ Luís Roberto Barroso criou um grupo de trabalho sobre o tema. Os integrantes também elaboraram um projeto sobre o julgamento judicial dos novos tributos, mas não sem atritos.

Pouco antes da primeira reunião do colegiado do CNJ, o grupo de trabalho do STJ voltado a debater os impactos da reforma tributária divulgou um relatório em que alegava que o IBS e a CBS poderiam triplicar o contencioso judicial. O documento também traz críticas à proposta de 2024 do Executivo, alegando que ela traria “desafios administrativos e orçamentários intransponíveis” e dificultaria o contraditório e a ampla defesa.

O movimento foi mal visto por Barroso, sobretudo pelo fato de o grupo de trabalho voltado a estudar o tema no STJ ter sido criado em agosto de 2024. O prazo para apresentação dos resultados já havia sido em muito ultrapassado.

O texto elaborado pelo grupo do CNJ propõe uma jurisdição tributária compartilhada, composta de duas instâncias e totalmente virtual. As varas de primeira instância contariam com um juiz, enquanto os colegiados de 2ª instância seriam compostos por magistrados da Justiça Federal e da Justiça Estadual. A quantidade de julgadores seria estipulada pelo CNJ posteriormente.

Há, ainda, a previsão de um órgão especial, voltado a dirimir divergências jurisprudenciais. Por fim, o texto define que a nova estrutura poderá ser acessada apenas após o indeferimento administrativo do pleito, salvo em casos de urgência, falta de resposta ao contribuinte em até 360 dias ou de entendimento administrativo notoriamente contrário à pretensão da parte.

A PEC estava pronta, mas o ambiente político impediu a sua apresentação. Entre outros acontecimentos, em setembro de 2025, quando o texto foi finalizado, o Congresso foi tomado pela discussão sobre a anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Com a saída de Barroso da presidência e do STF o tema entrou em uma espécie de “limbo”. Caso o assunto siga o caminho que estava tomando até então, caberia ao presidente do Supremo, Edson Fachin, entregar a PEC criada pelo grupo do CNJ ou outro projeto ao Congresso. Entretanto, fontes ligadas ao ministro apontam que o perfil do magistrado difere muito do de Barroso, tornando improvável que, como seu antecessor, Fachin planeje fazer, por exemplo, uma cerimônia para entrega da proposta.

As apostas são de que Fachin está ciente da questão, mas por ora o tema ainda não caminhou. Há inclusive quem diga que o presidente preferiria apoiar um texto apresentado ao Congresso, ao invés de ele mesmo fazer a apresentação.

De uma forma ou de outra, o tempo é curto, já que a CBS começa a valer efetivamente em 2027. Além disso, este ano as discussões no Congresso devem ser contaminadas pelo debate eleitoral. “Ou [o projeto] está aprovado até o final do ano ou o caos se instaura”, resumiu um interlocutor ouvido pelo **JOTA**.

Saiba o que mais aconteceu



Câmara aprova regime de transição para o Presiq e aumenta incentivos para indústria química

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (10/2), o projeto de lei complementar (PLP 14/26) que cria um regime de transição para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq) durante este ano. O texto, prioritário para o governo federal, segue para votação no Senado após o Carnaval.

O projeto reduz, de forma temporária, alíquotas de PIS/Pasep e Cofins antes do novo programa de incentivos, o Presiq, entrar em vigor a partir de 2027. As alíquotas serão de 1,52% para o PIS/Pasep e 7% para a Cofins no caso de fatos geradores entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. Já entre março a dezembro de 2026, a alíquota é de 0,62% para o PIS/Pasep e 2,83% para a Cofins.

O relator, deputado Afonso Motta (PDT-RS), reafirmou no parecer que a renúncia de receita estimada dos benefícios tributários será de R\$ 3,1 bilhões em 2026, sem impacto financeiro nos anos seguintes, se tratando de uma medida com “caráter estritamente transitório”.

“O impacto fiscal será compensado pela previsão de R\$ 1,1 bilhão para essa finalidade na projeção de receita da Lei Orçamentária Anual de 2026 e pela compensação, no valor de R\$ 2 bilhões, relativa ao ganho de arrecadação propiciado pela Lei Complementar 224, de 26 de dezembro de 2025, e que a proposição não gera impacto fiscal nos exercícios financeiros subsequentes a 2026”, explicou Motta.

O projeto que criou o Presiq foi aprovado pelo Congresso no fim do ano passado. Entre os vetos feitos pelo presidente Lula (PT) na sanção da proposta, o chefe do Executivo retirou o trecho que diminuía as alíquotas do atual regime, o Reiq, sob o argumento de falta de demonstrativo de impacto para o ano de vigência e para os dois anos subsequentes, além da respectiva compensação. O PLP aprovado pela Câmara nesta semana foi apresentado para corrigir este veto.

Câmara aprova urgência para o Redata, mas votação do mérito segue incerta

O plenário da Câmara aprovou, na noite de terça (10/2), requerimento de urgência para o projeto de lei (PL) 278/26, que institui o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata). Dessa forma, o texto pode ser apreciado diretamente em plenário, sem precisar passar por comissões.

Por se tratar de um projeto que ainda enfrenta resistências, ainda não há previsão

de quando o mérito será votado. O conteúdo da proposta, apresentada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), é idêntico à medida provisória (MP) 1318/25, que perde a validade em 25 de fevereiro.

Ainda não há relator indicado para assumir o texto, que cria um regime especial para a tributação de data centers. A Receita Federal estimou impacto financeiro do projeto de R\$ 5,2 bilhões para o ano de 2026, de R\$ 1 bilhão para 2027 e de R\$ 1,05 bilhão em 2028. "Tais renúncias de receitas estimadas foram consideradas nas projeções que acompanharam o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) em 2026, com incorporação das renúncias nos projetos relativos aos exercícios subsequentes", esclarece o texto da proposta.

Novos projetos



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL 486/2026

Autor: Duda Ramos (MDB-RR)

Ementa: Dispõe sobre a atração de capital estrangeiro produtivo para infraestrutura digital estratégica, reconhece os data centers como investimento produtivo estratégico, estabelece garantias jurídicas para investimentos de longo prazo e define medidas de priorização administrativa para projetos localizados nas Regiões Norte e Nordeste.

PL 473/2026

Autor: Diego Garcia (Republicanos-PR)

Ementa: Institui o Regime Especial de Depreciação Acelerada (REDA) para aquisição de máquinas e equipamentos novos.

PL 452/2026

Autor: Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

Ementa: Institui o Sistema Nacional de Monitoramento e Avaliação da Reforma Tributária (SIMREF) e dá outras providências.

PL 347/2026

Autor: Henderson Pinto (MDB-PA)

Ementa: Dispõe sobre a redução a zero da carga tributária incidente sobre a produção nacional de cacau, como medida de fortalecimento do agronegócio, da indústria de chocolates e da segurança produtiva nacional.

PLP 23/2026

Autor: Vanderlan Alves (União-CE)

Ementa: Institui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre Serviços de Datacenter (CIDE–DataCenter); majora as alíquotas da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis ao setor; revoga benefícios fiscais federais e veda a concessão de novos incentivos destinados à instalação, expansão ou operação de datacenters; e dá outras providências.

PLP 20/2026

Autor: Chris Tonietto (PL-RJ)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, para prever

que não se aplicará limite de assentos aos automóveis de que trata o art. 149 e que a redução de alíquotas prevista no caput se estenderá aos equipamentos destinados às adaptações necessárias às pessoas com deficiência física.

PLP 19/2026

Autor: Gilson Marques (Novo-SC) e outros

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 214, de 2025, para revogar o inciso II do art. 278, acrescentar parágrafos ao referido artigo e dispor sobre a base tributável das plataformas digitais de intermediação.



Equipe JOTA PRO

Bárbara Mengardo e Mariah Aquino

Últimas

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:12

DIRETO DO LEGISLATIVO PRO

2026 começa com indefinição sobre proposta de julgamento judicial de CBS/IBS

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 11:42

MATINAL PRO

Padilha indica que governo será contrário à quebra de patente do Mounjaro

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Contribuições para fiscais não têm limite de 20 salários, decide STJ

12 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

JOTA

PRO
PODER

PRO
TRIBUTOS

PRO
TRABALHISTA

PRO
SAÚDE

EDITORIAS

SOBRE
O
JOTA

Nossa missão é
empoderar
profissionais
com curadoria
de informações
independentes e
especializadas.

FAQ | Contato | Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA